г. Москва

Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания Мишка» (ООО «ПК Мишка»), именуемое в дальнейшем «Производитель», в лице Генерального директора Хачатряна Артура Рубеновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности — «Сторона», заключили настоящий Договор (далее — «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Производитель предоставляет, а Дилер принимает на себя неисключительное право на продвижение, рекламу и реализацию Товара физическим и юридическим лицам на согласованной Территории (п. 1.4 Договора).

1.2. Право на рекламу и продажу Товара, предоставляемое Дилеру, не является исключительным. Производитель сохраняет за собой право самостоятельно реализовывать Товар, а также привлекать третьих лиц для его реализации на Территории.

1.3. Под термином «Товар» в настоящем Договоре понимается серийная и заказная продукция, выпускаемая Производителем в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору.

1.4. Под термином «Территория» понимается территория города Москвы и Московской области Российской Федерации.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС И ОБЯЗАННОСТИ ДИЛЕРА

2.1. Правовое положение Дилера: Дилер приобретает и реализует Товар от своего имени и за свой счет. По отношению к Производителю и конечным покупателям (клиентам) Дилер действует как самостоятельный хозяйствующий субъект.

2.2. Дилер обязуется:

2.2.1. Прилагать максимальные усилия для продвижения и продажи Товара на Территории, а также представлять и защищать законные интересы Производителя при осуществлении торговой деятельности, в том числе в рамках закупочных процедур, аукционов и конкурсных торгов.

2.2.2. Не осуществлять продвижение и продажу Товара, не открывать филиалы, склады и сбытовые базы за пределами Территории без предварительного письменного согласия Производителя.

2.2.3. Не регистрировать и не подавать заявки на регистрацию на Территории или за ее пределами товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, коммерческих обозначений и доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с объектами интеллектуальной собственности Производителя.

2.2.4. Использовать товарные знаки и фирменную символику Производителя при проведении рекламных кампаний и в оформительских целях (вывески, фирменные бланки, визитные карточки и др.) исключительно на основании предварительного письменного согласия Производителя. Исключительные права на товарные знаки остаются собственностью ООО «ПК Мишка».

2.2.5. Разместить на главной странице своего официального сайта и во всех презентационных материалах информацию о статусе официального дилера с публикацией утвержденного логотипа ООО «ПК Мишка».

2.2.6. Актуализировать на своем сайте информацию об изменении розничных или рекомендованных цен Производителя в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения официального письменного уведомления.

2.2.7. Не допускать прямого копирования (парсинга, клонирования) контента и веб-страниц сайтов Производителя. Дилер обеспечивает исполнение данного требования своими субдилерами и партнерами.

2.2.8. Реализовывать Товар третьим лицам исключительно под оригинальными наименованиями Производителя: «Кессон Мишка 1», «Кессон Мишка 2», «Кессон Мишка 3», «Кессон Мишка 4», «Герметичная пластиковая вставка 1–18». Не допускать смешения Товара с продукцией сторонних производителей и требовать соблюдения данного правила от субдилеров.

2.2.9. Соблюдать ценовую дисциплину: реализовывать Товар конечным потребителям по ценам не ниже розничного прайс-листа Производителя (Приложение № 1). Продажа ниже розничного прайс-листа допускается исключительно при наличии предварительного письменного согласия Производителя с указанием объема партии, размера скидки и срока действия согласования.

2.2.10. Проверять Товар при приемке и письменно уведомлять Производителя о выявленных видимых недостатках в течение 2 (двух) рабочих дней с момента фактического получения Товара.

2.2.11. Соблюдать конфиденциальность в отношении коммерческой тайны Производителя, ставшей известной Дилеру в связи с исполнением Договора, как в период его действия, так и в течение 3 (трех) лет после его прекращения.

2.2.12. Незамедлительно информировать Производителя обо всех выявленных фактах нарушения прав на интеллектуальную собственность Производителя со стороны третьих лиц, а также о любых недобросовестных действиях на рынке.

2.2.13. Воздерживаться от действий, способных нанести ущерб деловой репутации Производителя.

2.3. Права Дилера:

2.3.1. Дилер вправе привлекать субдилеров для реализации Товара в пределах согласованной Территории, предварительно уведомив об этом Производителя. При этом Дилер несет полную ответственность за действия (бездействие) субдилеров как за свои собственные.

2.3.2. Условия получения Дилером повышенных категорий скидок, порядок включения в список партнеров на официальном сайте Производителя и стандарты контроля качества определяются в Приложении № 2 к Договору.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

3.1. Производитель обязуется:

3.1.1. Обеспечивать надлежащее качество поставляемого Товара в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ и техническими регламентами.

3.1.2. Предоставлять Дилеру необходимые рекламные, полиграфические и информационные материалы для проведения маркетинговых активностей.

3.1.3. Оказывать информационную поддержку и технические консультации, передать стандартизированный перечень ответов на типовые вопросы клиентов (скрипты/FAQ).

3.1.4. Назначить полномочного представителя (куратора) для оперативного взаимодействия с Дилером.

3.1.5. Письменно уведомлять Дилера об изменениях оптовых/розничных цен, модельного ряда и технических характеристик Товара не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до вступления таких изменений в силу.

3.1.6. Нести гарантийные обязательства по поставленному Товару в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты его отгрузки.

3.2. Производитель вправе:

3.2.1. Осуществлять мониторинг соблюдения Дилером ценовой политики, стандартов сервиса и условий Договора (в том числе методом «Тайный покупатель»).

3.2.2. По согласованию с Дилером оказывать содействие в сбыте и перенаправлять профильные клиентские запросы из закрепленного региона.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Дилер приобретает Товар со скидкой от базовой розничной цены. Базовый уровень дилерских цен и расчет скидок зафиксированы в Приложении № 3 к Договору.

4.2. Конкретная номенклатура, количество, стоимость партии Товара и условия оплаты определяются Сторонами в Спецификациях (Счетах на оплату), являющихся неотъемлемой частью Договора.

4.3. Оплата Товара производится Дилером в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Производителя.

4.4. Датой исполнения обязательства Дилера по оплате считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Производителя.

5. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ

5.1. Поставка Товара выполняется на основании предварительных Заявок Дилера, направляемых по электронной почте либо посредством согласованных каналов связи (мессенджеры Telegram / WhatsApp) ответственному лицу Производителя. Заявка подается не менее чем за 3 (три) рабочих дня до желаемой даты отгрузки.

5.2. Заявка принимается Производителем к исполнению и запускается в производство с момента поступления 100% предоплаты, если иной порядок расчетов не установлен в соответствующей Спецификации.

5.3. Датой поставки признается дата подписания Сторонами товарной накладной (УПД) при передаче Товара Дилеру (или его уполномоченному представителю по доверенности), либо дата передачи Товара первому перевозчику.

5.4. Поставка осуществляется на условиях самовывоза со склада Производителя. По соглашению Сторон доставка может быть организована силами Производителя за счет Дилера.

5.5. Право собственности на Товар и риски его случайной гибели или повреждения переходят к Дилеру в момент передачи Товара на складе Производителя либо в момент вручения первому перевозчику/транспортной компании.

5.6. В случае непринятия (невывоза) Дилером готового Товара в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с согласованной даты поставки, Производитель вправе распорядиться Товаром по своему усмотрению (в том числе реализовать третьим лицам) с переносом сроков поставки по Заявке Дилера.

5.7. При немотивированном отказе Дилера от оплаченного и изготовленного Товара нестандартной модификации (изделия с увеличенными горловинами, вставки нестандартных длин и т.д.), Дилер уплачивает Производителю неустойку в размере 10% (десяти процентов) от стоимости такого Товара для компенсации затрат на его производство и хранение.

5.8. Доставка сборным грузом через сторонние транспортные компании допускается исключительно с обязательным заказом жесткой упаковки (обрешетки) за счет средств Дилера.

6. КАЧЕСТВО И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

6.1. Качество поставляемого Товара должно полностью соответствовать действующим в РФ техническим регламентам, стандартам и ТУ завода-изготовителя.

6.2. Приемка по количеству мест и видимым повреждениям осуществляется в момент выборки на складе Производителя либо при приеме груза от транспортной компании. Разгрузка на объекте Дилера производится силами и средствами Дилера.

6.3. Претензии по скрытым производственным дефектам, которые не могли быть выявлены при стандартной визуальной приемке, принимаются Производителем в течение всего гарантийного срока (12 месяцев) при условии предоставления подтверждающего акта рекламации и фото-/видеоматериалов.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Производитель не несет ответственности за выход Товара из строя и возникшие убытки, если дефекты вызваны нарушением Дилером или конечным потребителем правил транспортировки, погрузки-разгрузки, хранения, монтажа и эксплуатации.

7.2. Стороны не несут ответственности по обязательствам друг друга перед третьими лицами.

7.3. За нарушение сроков передачи оплаченного Товара Производитель по письменному требованию Дилера уплачивает неустойку в размере 0,1% от стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости непереданного Товара.

7.4. За нарушение сроков оплаты переданного Товара Дилер по письменному требованию Производителя уплачивает пеню в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы долга.

7.5. При невыполнении Дилером согласованного квартального объема закупок Производитель оставляет за собой право пересмотреть категорию дилерской скидки в сторону уменьшения.

7.6. При установлении факта демпинга (публикации цен ниже рекомендованных в открытых источниках, каталогах, на маркетплейсах или сайтах Дилера) Производитель снижает текущую скидку Дилера на 5% на каждый последующий заказ до полного устранения нарушения.

7.7. При выявлении факта предоставления Дилером коммерческих предложений конечным клиентам по заниженным ценам размер базовой скидки снижается на 10% на срок 30 (тридцать) календарных дней с момента фиксации факта нарушения.

7.8. При повторных системных нарушениях ценовой политики или положений Договора Производитель вправе в одностороннем внесудебном порядке: аннулировать скидки, приостановить отгрузки либо расторгнуть Договор.

7.9. Если Дилер, принявший обязательства по монтажу и сервисному обслуживанию Товара перед клиентом, не выполнил их надлежащим образом, Производитель вправе выполнить необходимые работы самостоятельно (или с привлечением третьих лиц) по заявке конечного потребителя с отнесением всех документально подтвержденных расходов на счет Дилера.

7.10. При поставке Дилером Товара за пределы согласованной Территории без письменного разрешения Производитель вправе взыскать с Дилера штраф в размере 10% от розничной стоимости реализованной партии.

7.11. По результатам проверок методом «Тайный покупатель»:

- при первом выявленном нарушении скидка Дилера уменьшается на 1% на текущий квартал;
- при повторном нарушении Производитель отзывает Сертификат официального дилера;
- при троекратном нарушении Производитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до

8.2. Если ни одна из Сторон за 15 (пятнадцать) календарных дней до истечения срока действия Договора письменно не заявит о намерении его прекратить, Договор считается автоматически продленным на каждый последующий календарный год на аналогичных условиях.

8.3. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон при письменном уведомлении не менее чем за 20 (двадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

8.4. Производитель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления в случае существенного нарушения Дилером условий Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения уведомления Дилером либо по истечении 5 (пяти) дней с момента отправки уведомления на адрес электронной почты Дилера.

8.5. Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения финансовых обязательств, возникших до даты расторжения.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Ни одна из Сторон не вправе уступать права и обязанности по Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.

9.2. Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменении реквизитов, юридических и фактических адресов, номеров телефонов и электронной почты в течение 3 (трех) рабочих дней с момента таких изменений.

9.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

9.4. Все споры и разногласия разрешаются Сторонами путем переговоров с соблюдением обязательного претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии — 10 (десять) рабочих дней с даты ее получения. При недостижении согласия спор передается на рассмотрение в суд по месту нахождения Производителя в соответствии с законодательством РФ.

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	ДИЛЕР
ООО «ПК Мишка» Юр. адрес: 111524, г. Москва, вн.тер.г. муниц. округ Перово, ул. Электродная, д. 11, этаж 311 ИНН: 7708359907 КПП: 770801001 Р/с: 40702810438710002682 Банк: ПАО СБЕРБАНК, г. Москва К/с: 30101810400000000225 БИК: 044525225 Тел.: +7 (910) 009-00-65 Эл. почта: _____ **Генеральный директор** _____ / А. Р. Хачатрян / М.П.	**Дилер**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

БАЗОВЫЙ РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ

1. Кессоны «Мишка»

№	Наименование продукции	Высота, мм	Диаметр, мм	Розничная цена, руб.
1	Кессон Мишка 1 без муфты	2000	1050	65 000
2	Кессон Мишка 1	2000	1050	68 000
3	Кессон Мишка 1 - Long без муфты	2500	1050	87 400
4	Кессон Мишка 1 - Long	2500	1050	90 400
5	Кессон Мишка 1 (муфта 159)	2000	1050	71 100
6	Кессон Мишка 1 - Long (муфта 159)	2500	1050	94 400
7	Кессон Мишка 2 без муфты	2000	1300	89 000
8	Кессон Мишка 2	2000	1300	92 000
9	Кессон Мишка 2 - Long без муфты	2500	1300	102 100
10	Кессон Мишка 2 - Long	2500	1300	105 000
11	Кессон Мишка 2 (муфта 159)	2000	1300	96 000
12	Кессон Мишка 2 (муфта 219)	2000	1300	105 600
13	Кессон Мишка 2 - Long (муфта 159)	2500	1300	109 300
14	Кессон Мишка 3 без муфты	2000	1600	121 000
15	Кессон Мишка 3	2000	1600	125 800
16	Кессон Мишка 3 - Long без муфты	2500	1600	164 300
17	Кессон Мишка 3 - Long	2500	1600	170 000
18	Кессон Мишка 3 (муфта 159)	2000	1600	134 000
19	Кессон Мишка 3 - Long (муфта 159)	2500	1600	175 600
20	Кессон Мишка 4	2000	2100	194 600
21	Кессон Мишка 4 - Long без муфты	2500	2100	250 600
22	Кессон Мишка 4 - Long	2500	2100	251 600
23	Кессон Мишка 4 (муфта 159)	2000	2100	284 400
24	Кессон Мишка 4 - Long (муфта 159)	2500	2100	287 400
25	Сгон 32 мм (экструдерная пайка)	—	—	750

2. Герметичные пластиковые вставки

№	Наименование продукции	Высота, мм	Диаметр, мм	Розничная цена, руб.
1	Герметичная пластиковая вставка 1	900	900	36 000
2	Герметичная пластиковая вставка 2	900	1800	52 000
3	Герметичная пластиковая вставка 3	900	2700	76 000
4	Герметичная пластиковая вставка 4	900	3600	92 000
5	Герметичная пластиковая вставка 5	900	4500	116 000
6	Герметичная пластиковая вставка 6	900	5400	140 000
7	Герметичная пластиковая вставка 7	1400	900	52 000
8	Герметичная пластиковая вставка 8	1400	1800	76 000
9	Герметичная пластиковая вставка 9	1400	2700	104 100
10	Герметичная пластиковая вставка 10	1400	3600	124 000
11	Герметичная пластиковая вставка 11	1400	4500	156 000
12	Герметичная пластиковая вставка 12	1400	5400	176 000
13	Герметичная пластиковая вставка 13	1800	900	72 000
14	Герметичная пластиковая вставка 14	1800	1800	104 000
15	Герметичная пластиковая вставка 15	1800	2700	152 000
16	Герметичная пластиковая вставка 16	1800	3600	184 000
17	Герметичная пластиковая вставка 17	1800	4500	232 000
18	Герметичная пластиковая вставка 18	1800	5400	280 000

ПОДПИСИ СТОРОН:

От Производителя: _____ / Хачатрян А. Р. / От Дилера:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ПРАВИЛА И СТАНДАРТЫ РАБОТЫ ДИЛЕРА

Для прохождения сертификации, подтверждения права на получение оптовой дилерской скидки и включения в перечень официальных партнеров на сайте Производителя Дилер обязуется выполнить следующие требования:

1. Квалификационные требования: Направить ответственных сотрудников Дилера (технических специалистов, менеджеров отдела продаж, специалистов по монтажу) на обучающий курс Производителя. Обучение проводится в очном или дистанционном формате в течение 1 (одного) рабочего дня с последующей обязательной аттестацией (тестированием). График проведения согласовывается дополнительно.

2. Маркетинговые требования: Разместить на всех онлайн-площадках и сайтах Дилера карточки Товара Производителя с актуальными техническими описаниями, фотографиями, характеристиками и розничными ценами, строго соответствующими розничному прайс-листу Производителя, а также разместить утвержденный логотип официального дилера ООО «ПК Мишка».

3. Требования к объему первичной закупки: Оформить и оплатить стартовый заказ объемом не менее 3 (трех) любых единиц готовой продукции ООО «ПК Мишка».

Примечание: Публикация контактов Дилера на официальном сайте Производителя производится исключительно после выполнения пунктов 1–3 и выдачи официального Сертификата Дилера.

ПОДПИСИ СТОРОН:

От Производителя: _____ / Хачатрян А. Р. / От Дилера:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ПРАВИЛА РАСЧЕТА ДИЛЕРСКОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРА

1. Дилерские цены на кессоны «Мишка»

№	Наименование продукции	Высота	Диаметр	Розница, руб.	Дилер, руб.
1	Кессон Мишка 1 без муфты	2000	1050	65 000	39 000
2	Кессон Мишка 1	2000	1050	68 000	40 800
3	Кессон Мишка 1 - Long без муфты	2500	1050	87 400	52 440
4	Кессон Мишка 1 - Long	2500	1050	90 400	54 240
5	Кессон Мишка 1 (муфта 159)	2000	1050	71 100	42 660
6	Кессон Мишка 1 - Long (муфта 159)	2500	1050	94 400	56 640
7	Кессон Мишка 2 без муфты	2000	1300	89 000	53 400
8	Кессон Мишка 2	2000	1300	92 000	55 200
9	Кессон Мишка 2 - Long без муфты	2500	1300	102 100	61 260
10	Кессон Мишка 2 - Long	2500	1300	105 000	63 000
11	Кессон Мишка 2 (муфта 159)	2000	1300	96 000	57 600
12	Кессон Мишка 2 (муфта 219)	2000	1300	105 600	63 360
13	Кессон Мишка 2 - Long (муфта 159)	2500	1300	109 300	65 580
14	Кессон Мишка 3 без муфты	2000	1600	121 000	72 600
15	Кессон Мишка 3	2000	1600	134 000	80 400
16	Кессон Мишка 3 - Long без муфты	2500	1600	164 300	98 580
17	Кессон Мишка 3 - Long	2500	1600	170 000	102 000
18	Кессон Мишка 3 (муфта 159)	2000	1600	140 000	84 000
19	Кессон Мишка 3 - Long (муфта 159)	2500	1600	175 600	105 360
20	Кессон Мишка 4	2000	2100	194 600	136 220
21	Кессон Мишка 4 - Long без муфты	2500	2100	250 600	175 420
22	Кессон Мишка 4 - Long	2500	2100	251 600	176 120
23	Кессон Мишка 4 (муфта 159)	2000	2100	284 400	199 080
24	Кессон Мишка 4 - Long (муфта 159)	2500	2100	287 400	201 180
25	Сгон 32 мм (экструдерная пайка)	—	—	750	По согласованию

2. Дилерские цены на герметичные пластиковые вставки

№	Наименование продукции	Высота	Диаметр	Базовая, руб.	Дилер, руб.
1	Герметичная пластиковая вставка 1	900	900	45 000	36 000
2	Герметичная пластиковая вставка 2	900	1800	65 000	52 000
3	Герметичная пластиковая вставка 3	900	2700	95 000	76 000
4	Герметичная пластиковая вставка 4	900	3600	115 000	92 000
5	Герметичная пластиковая вставка 5	900	4500	145 000	116 000
6	Герметичная пластиковая вставка 6	900	5400	175 000	140 000
7	Герметичная пластиковая вставка 7	1400	900	65 000	52 000
8	Герметичная пластиковая вставка 8	1400	1800	95 000	76 000
9	Герметичная пластиковая вставка 9	1400	2700	130 000	104 000
10	Герметичная пластиковая вставка 10	1400	3600	155 000	124 000
11	Герметичная пластиковая вставка 11	1400	4500	195 000	156 000
12	Герметичная пластиковая вставка 12	1400	5400	220 000	176 000
13	Герметичная пластиковая вставка 13	1800	900	90 000	72 000
14	Герметичная пластиковая вставка 14	1800	1800	130 000	104 000
15	Герметичная пластиковая вставка 15	1800	2700	190 000	152 000
16	Герметичная пластиковая вставка 16	1800	3600	230 000	184 000
17	Герметичная пластиковая вставка 17	1800	4500	290 000	232 000
18	Герметичная пластиковая вставка 18	1800	5400	350 000	280 000

ПОДПИСИ СТОРОН:

От Производителя: _____ / Хачатрян А. Р. / От Дилера: